

## 【현황 및 근거】

- 도급계약서 「공사계약일반조건」 제20조에 따라 설계변경으로 인한 계약금액의 조정 시 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가를 바탕으로 성실히 협의하여 결정해야 하고, 제24조에 따라 당공사는 계약 체결 후라도 계약금액 결정 착오로 계약금액 결정에 중대한 영향을 미쳤을 경우에 협의하여 계약금액을 조정할 수 있음
- 「국민신문고 사례집」 25번, 33번에 따르면 명백한 착오로 발생한 설계변경 단가 오류는 준공대가의 지급 전에 계약당사자 간의 협의에 따라 정정 가능
- 「예정가격작성기준」 제2조에 따르면 예정가격은 당시 표준품셈에 따라 산정해야 하며, 「건설기술 진흥법」 제44조에 따르면 공기업은 건설공사 설계기준을 정할 수 있음

## 【문제점】

- ① (설계변경 기준 적용 오류) 굴착 가시설(TS판넬) 설계변경 시 표준품셈(2023)의 기준이 아닌 公社 자체기준 품을 기준으로 산정하여 공사비가 과 계상됨

## &lt; [과]파~[과]하 흙막이 가시설 설계변경(2023) 오계상 현황 &gt;

(단위:천 원, 부가세 별도)

| 공종명           | 오계상 단가    | 적정 단가     | 물량   | 오계상 금액  | 적정 금액  | 과 계상금액 |
|---------------|-----------|-----------|------|---------|--------|--------|
| TS판넬<br>양면가시설 | 474(천원/m) | 233(천원/m) | 408m | 193,392 | 95,064 | 98,328 |

\* 간접비, 부가세 포함 153,348천 원 감액 필요

- ② (공사원가 산정기준 불일치) 최신 표준품셈 미반영, 기준간 상충으로 관리오류 발생
- 공급건설 토목분야 공사원가 산정기준(2019)에 가시설 신규품, 할증률 변경 등의 최신 표준품셈 미반영
  - 원가산정 기준과 특기시방서 간에 압입공사 공법 등에 대한 적용기준이 상이함

## 【조치할 사항】

- ▶ 설계변경 시 품셈 적용 오류로 과 계상된 공사비 153,348,000원을 감액토록 시정 조치
- ▶ 원가산정기준, 특기시방서 등을 최신화 개정토록 담당부서에 통보